

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — ICMS e Outros Impostos Estaduais (ICMS, ITCMD, IPVA)

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 04 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange a divisão (L2) da taxonomia: Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias — subtema Impostos Estaduais (ICMS, ITCMD, IPVA)

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

ICMS — Fato Gerador e Base de Cálculo

[Incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nas hipóteses não alcançadas pela modulação de efeitos da ADC 49/RN](#)

[O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido](#)

[O ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta \(CPRB\)](#)

ICMS — Incidência sobre Serviços (Software)

[Incide ISS \(e não ICMS\) sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador \(software\)](#)

ITCMD

[É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior, na ausência de lei complementar nacional](#)

[Não incide ITCMD sobre valores de VGBL e PGBL repassados aos beneficiários em razão da morte do titular do plano](#)

ICMS — Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

[É constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que determinou a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do Difal, ainda que a lei não tenha instituído nem majorado tributo](#)

[A cobrança do Difal-ICMS de empresa optante do Simples Nacional depende de lei estadual em sentido estrito](#)

[A Lei Kandir já era suficiente para a cobrança do ICMS-Difal do consumidor final contribuinte antes da LC 190/2022](#)

ICMS — Combustíveis e Monofasia

[É constitucional o art. 155, §4º, I, da CF \(EC 33/2001\), que atribui ao Estado de destino \(consumo\) o ICMS monofásico sobre combustíveis derivados de petróleo](#)

ICMS — Alíquotas e Comércio Exterior

[É constitucional a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, que fixou alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior](#)

ICMS — Benefícios Fiscais e Guerra Fiscal

[É inconstitucional norma estadual que concede benefício fiscal de ICMS com base na procedência do produto](#)

[Os Estados devem repassar aos Municípios a parcela do ICMS mesmo quando o crédito tributário for extinto por compensação ou transação](#)

ICMS — Adicional para Fundos de Combate à Pobreza

[O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais de ICMS instituídos pelos Estados para financiar os Fundos de Combate à Pobreza](#)

[A LC 194/2022 suspendeu a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre energia elétrica e comunicação destinado aos Fundos de Combate à Pobreza](#)

IPVA

[Lei estadual só pode instituir IPVA sobre aeronaves e embarcações após a EC 132/2023; pode, porém, fixar alíquotas diferentes conforme a potência do motor](#)

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

ICMS — Fato Gerador e Base de Cálculo

Incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nas hipóteses não alcançadas pela modulação de efeitos da ADC 49/RN

ICMS — Fato Gerador e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.490.708/SP | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 04/02/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1367

 **Tese fixada / Decisão:** A não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em Estados distintos, fixada no Tema 1099/RG e na ADC 49, somente produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021 (data da publicação da ata de julgamento da ADC 49).

 **Resumo do caso:** O STF já havia fixado, na ADC 49/RN e no Tema 1099/RG (ambos de 2021, fora da janela dos 5 anos), que não incide ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, por ausência de circulação jurídica da mercadoria. Diante da relevante repercussão financeira da decisão para os Estados, o STF modulou os efeitos dessa não incidência para o exercício de 2024 em diante. Discutia-se, no RE 1.490.708/SP, exatamente o alcance dessa modulação: a tese fixada no Tema 1367 esclarece que a não incidência só vale a partir de 2024, preservando a cobrança para fatos geradores anteriores que não estejam amparados por processo administrativo/judicial pendente até 29/04/2021.

 **Conexões:** ADC 49/RN e Tema 1099/RG (STF, ambos julgados em 2021, fora da janela — precedentes-matriz); LC 204/2023, que disciplinou a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte após a ADC 49.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13459/incide-icms-na-transferencia-de-mercadorias-entre-estabelecimentos-da-mesma-pessoa-juridica-nas-hipoteses-nao-ressalvadas-na-modulacao-de-efeitos-atribuicao-de-eficacia-prospectiva-da-declaracao-de-inconstitucionalidade-da-lc-871996-na-adc-49rn>

Data da consulta: 04/09/2026

O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido

ICMS — Fato Gerador e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.767.631/SC | **Relator:** Min. Regina Helena Costa, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria | **Data:** 10/05/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1008

 **Tese fixada / Decisão:** O ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pela sistemática do lucro presumido, não se aplicando a esse caso a tese firmada pelo STF no Tema 69/RG (exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS).

 **Resumo do caso:** Após o STF excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69, 'tese do século'), contribuintes tributados pelo lucro presumido pretenderam estender esse raciocínio para excluir o ICMS também da receita bruta que serve de base ao IRPJ e à CSLL apurados por essa sistemática. O STJ rejeitou a extensão: a ratio decidendi do Tema 69 foi construída especificamente à luz do conceito de faturamento do art. 195, I, 'b', da CF, não se aplicando a tributos com base de cálculo distinta (receita bruta para fins de apuração de lucro presumido). O próprio STF, ao julgar o Tema 1048, já havia mantido o ICMS na base da CPRB pelo mesmo motivo.

 **Conexões:** Tema 69/RG-STF (RE 574706/PR — exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, 'tese do século', fora da janela); Tema 1048/RG-STF e Tema 994-STJ (ICMS na base da CPRB — ver ficha própria nesta rodada).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11704/o-icms-compoe-a-base-de-calculo-do-irpj-e-da-csll-quando-apurados-na-sistematica-do-lucro-presumido>

Data da consulta: 04/09/2026

O ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

ICMS — Fato Gerador e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.638.772/SC | **Relator:** Min. Regina Helena Costa | **Data:** 27/04/2022

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 994

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

 **Resumo do caso:** Assim como no Tema 1008 (ICMS na base do IRPJ/CSLL do lucro presumido), discutiu-se se a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS (Tema 69/STF) deveria ser estendida à CPRB, contribuição substitutiva que também incide sobre a receita bruta. O STJ, alinhado ao que o STF já havia decidido no Tema 1048/RG (RE 1187264/SP, julgado em 24/02/2021, fora da janela), manteve o ICMS na base de cálculo da CPRB, por não se tratar da mesma relação jurídica enfrentada no Tema 69.

 **Conexões:** Tema 1048/RG-STF (RE 1187264/SP, fora da janela — precedente-matriz); Tema 1008-STJ (ICMS na base do IRPJ/CSLL do lucro presumido — ver ficha própria nesta rodada); Tema 69/RG-STF ('tese do século').

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9502/icms-integra-a-base-de-calculo-da-cprb>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Incidência sobre Serviços (Software)

Incide ISS (e não ICMS) sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador (software)

ICMS — Incidência sobre Serviços (Software)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.576/SP | **Relator:** Min. Roberto Barroso | **Data:** 02/08/2021

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a incidência de ICMS sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador (software), padronizados ou elaborados por encomenda, os quais se sujeitam exclusivamente ao ISS.

 **Resumo do caso:** Diversas leis estaduais de ICMS previam a incidência do imposto sobre operações com software, entendimento que era tradicionalmente adotado quando se tratava de softwares de prateleira. O STF superou essa distinção e afirmou que, sob a ótica constitucional atual, o licenciamento e a cessão de uso de software, seja padronizado (de prateleira) seja por encomenda, configuram uma obrigação de fazer sujeita ao ISS (item 1.05 da LC 116/2003), afastando por completo a incidência de ICMS sobre esse tipo de operação, ainda que envolva o fornecimento de um bem corpóreo (mídia física).

 **Conexões:** Tese aplicada de modo uniforme a softwares 'de prateleira' e 'por encomenda', superando a antiga distinção da Súmula 662/STF; LC 116/2003, item 1.05 da lista de serviços; ADI 1945/MT (julgamento conjunto).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8415/as-operacoes-relativas-ao-licenciamento-ou-cessao-do-direito-de-uso-de-software-padronizado-ou-elaborado-por-encomenda-pagam-iss-e-nao-icms>

Data da consulta: 04/09/2026

ITCMD

 **É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior, na ausência de lei complementar nacional**

ITCMD

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.828/AL | **Relator:** Min. André Mendonça | **Data:** 28/10/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior, considerando que ainda não existe a lei complementar nacional que regulamenta a matéria (art. 155, §1º, III, da CF/88).

 **Resumo do caso:** O art. 155, §1º, III, da CF/88 exige lei complementar nacional para regular a competência do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou quando o de cujus possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado no exterior. Como essa lei complementar nunca foi editada, o STF declarou inconstitucionais as normas estaduais (matriz: Tema 825/RE 851108) que pretenderam suprir essa lacuna e cobrar o imposto nessas hipóteses. A ADI 6828/AL reafirma essa linha e traz atualização expressa sobre a Reforma Tributária: o art. 16 da EC 132/2023 criou regra de transição, mas o STF, já em 2025 (ADI 6838/MT), confirmou que leis estaduais anteriores à EC 132/2023 continuam inconstitucionais, sem 'constitucionalização superveniente'.

 **Conexões:** Tema 825/RE 851108/SP (STF, precedente-matriz sobre a exigência de lei complementar); EC 132/2023, art. 16 (regra de transição da Reforma Tributária); ADI 6838/MT (STF, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, julgado em 24/10/2025 — confirma que leis estaduais anteriores à EC 132/2023 permanecem inconstitucionais mesmo após a reforma).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11156/e-inconstitucional-norma-estadual-que-discipline-a-cobranca-do-itcmd-nas-doacoes-e-herancas-instituidas-no-exterior-considerando-que-ainda-nao-existe-a-lei-complementar-nacional-que-regulamenta-a-materia>

Data da consulta: 04/09/2026

Não incide ITCMD sobre valores de VGBL e PGBL repassados aos beneficiários em razão da morte do titular do plano

ITCMD

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.363.013/RJ | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 16/12/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1214

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a incidência do ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao VGBL ou ao PGBL na hipótese de morte do titular do plano. É constitucional, por outro lado, o diferimento do pagamento do ITCMD em casos de doação com reserva de usufruto.

 **Resumo do caso:** O Estado do Rio de Janeiro cobrava ITCMD sobre os valores de planos VGBL e PGBL repassados aos beneficiários indicados pelo titular falecido, com fundamento em lei estadual que os tratava como herança. O STF afastou a cobrança: por sua natureza securitária/previdenciária, tanto o VGBL quanto o PGBL, quando pagos por morte do titular, configuram estipulação em favor de terceiro (seguro de pessoa), e não transmissão causa mortis — o beneficiário adquire direito próprio decorrente do contrato, e os valores não entram no inventário nem se sujeitam a dívidas do falecido. Em capítulo distinto do mesmo julgamento, o STF considerou constitucional o diferimento (parcelamento no tempo) do pagamento do ITCMD em doações com reserva de usufruto, por não representar nova hipótese de incidência.

 **Conexões:** Art. 794 do Código Civil (seguro de vida não integra a herança); LC 109/2001, art. 73 (aplicação das regras de seguro privado às entidades de previdência complementar); tema correlato ao debate sobre a natureza jurídica do VGBL/PGBL para fins sucessórios em geral.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13424/nao-incide-itcmd-sobre-valores-de-vgbl-e-pgbl-repassados-aos-beneficiarios-em-razao-da-morte-do-titular-do-plano>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

É constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que determinou a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do Difal, ainda que a lei não tenha instituído nem majorado tributo

ICMS — Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes |

Data: 29/11/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Difal/ICMS, não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo; ainda assim, é constitucional que o legislador

complementar fixe prazo de 90 dias para a cobrança, como garantia adicional de previsibilidade ao contribuinte.

 **Resumo do caso:** Após o STF exigir lei complementar nacional para a cobrança do Difal/ICMS (Tema 1093, RE 1287019, 2021, fora da janela), foi editada a LC 190/2022, cujo art. 3º previu a observância da anterioridade nonagesimal. Três ADIs questionaram esse artigo por ângulos opostos: de um lado, contribuintes pediam que se respeitasse também a anterioridade ANUAL (o que adiaria a cobrança para 2023); de outro, Estados sustentavam que a LC 190/2022 era meramente formal e que nem a nonagesimal deveria ser exigida. O STF rejeitou ambos os pedidos e validou o art. 3º tal como redigido: a LC não criou nem aumentou tributo (não incidem as anterioridades constitucionais), mas o legislador pôde, dentro de sua liberdade de conformação, conceder um prazo de vacatio de 90 dias em favor do contribuinte.

 **Conexões:** Tema 1093/RG-STF (RE 1287019/DF e ADI 5469/DF, julgados em 24/02/2021, fora da janela — exigiram lei complementar nacional para o Difal); Tema 1284/RG-STF (Difal do Simples Nacional — ver ficha própria nesta rodada); LC 190/2022.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12340/e-constitucional-o-art-3o-da-lc-19022-que-afirma-que-a-cobranca-do-difal-deveria-respeitar-a-anterioridade-nonagesimal-nao-havia-exigencia-constitucional-de-se-estipular-o-prazo-ja-que-a-lc-19022-nao-criou-nem-aumentou-tributo-no-entanto-o-legislador-podia-fixar-lo>

Data da consulta: 04/09/2026

A cobrança do Difal-ICMS de empresa optante do Simples Nacional depende de lei estadual em sentido estrito

ICMS — Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.460.254/GO | **Relator:** Min. Roberto Barroso | **Data:** 20/11/2023

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1284

 **Tese fixada / Decisão:** A cobrança do ICMS-Difal de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito, não bastando a sua previsão em decreto estadual ou em lei complementar federal.

 **Resumo do caso:** O STF já havia fixado, no Tema 517/RG (RE 970821, 2021, fora da janela), ser constitucional a cobrança do Difal de empresas do Simples Nacional. No Tema 1284, discutiu-se se essa cobrança poderia ser disciplinada apenas por decreto estadual, ou se exigiria lei em sentido estrito. O STF decidiu que o Tema 517 não dispensa a edição de lei estadual específica: é necessária uma cadeia legislativa completa — lei complementar federal autorizando a cobrança e lei ordinária estadual instituindo-a —, não bastando ato normativo secundário (decreto).

 **Conexões:** Tema 517/RG-STF (RE 970821/RS, 2021, fora da janela — constitucionalidade da cobrança em si); Tema 456/RG-STF (RE 598677/RS — exigência de lei em sentido estrito para antecipação de ICMS sem substituição tributária, mesmo raciocínio aplicado por analogia); LC 123/2006, art. 13, §1º, XIII.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12333/a-cobranca-de-diferenca-entre-as-aliquotas-interna-e-a-interestadual-de-icms-difal-de-empresa-optante-do-simples-nacional-e-constitucional-mas-depender-de-lei-estadual-em-sentido-estrito-nao-pode-ser-apanas-regulamentada-por-decreto>

Data da consulta: 04/09/2026

A Lei Kandir já era suficiente para a cobrança do ICMS-Difal do consumidor final contribuinte antes da LC 190/2022

ICMS — Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 2.133.933/DF e REsp 2.025.997/DF | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 10/06/2026

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1369

 **Tese fixada / Decisão:** Para o consumidor final contribuinte do ICMS, a cobrança do diferencial de alíquota já estava autorizada pela redação originária da LC 87/1996 (Lei Kandir), não se aplicando a essa hipótese a exigência de lei complementar reconhecida no Tema 1093/STF, restrita ao consumidor final não contribuinte.

 **Resumo do caso:** Empresas contribuintes de ICMS que adquiriam mercadorias de outros Estados para uso e consumo próprio (na condição de consumidor final contribuinte) invocaram o Tema 1093/STF para afastar a cobrança do Difal anterior à LC 190/2022. O STJ distinguiu as situações: o Tema 1093 tratou da hipótese do consumidor final NÃO contribuinte (criada pela EC 87/2015), que de fato carecia de lei complementar; já a cobrança do Difal do consumidor final CONTRIBUINTE já estava prevista desde a redação originária da CF/88 e da Lei Kandir, dispensando nova regulamentação complementar.

 **Conexões:** Tema 1093/RG-STF (RE 1287019/DF, 2021, fora da janela — precedente distinguido); Tema 1284/RG-STF e ADIs 7066/7070/7078 (ver fichas próprias nesta rodada, sobre outros aspectos do mesmo ciclo normativo do Difal).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14709/a-lei-kandir-ja-era-suficiente-para-cobrar-o-icms-difal-do-consumidor-final-contribuinte-antes-da-lc-1902022>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Combustíveis e Monofasia

É constitucional o art. 155, §4º, I, da CF (EC 33/2001), que atribui ao Estado de destino (consumo) o ICMS monofásico sobre combustíveis derivados de petróleo

ICMS — Combustíveis e Monofasia

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.250/DF | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 27/09/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional o art. 155, §4º, I, da CF/88, inserido pela EC 33/2001, que destina ao Estado de consumo (e não ao de origem) o ICMS incidente uma única vez sobre combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, não havendo violação à imunidade tributária recíproca.

 **Resumo do caso:** A ALERJ ajuizou ADI contra a sistemática de destinação do ICMS monofásico sobre combustíveis ao Estado consumidor, pretendendo que o Rio de Janeiro (Estado produtor de petróleo) pudesse cobrar o imposto na extração. O STF confirmou a constitucionalidade da regra da EC 33/2001, que rompeu com a lógica geral do ICMS (cobrança na origem) exatamente para esses produtos, prestigiando o pacto federativo e a repartição de recursos entre os Estados consumidores, sem que isso configure violação à imunidade recíproca da União.

 **Conexões:** EC 33/2001 (regime monofásico do ICMS sobre combustíveis); LC 194/2022 (essencialidade de combustíveis, energia e comunicações — ver ficha própria sobre o FECOEP nesta rodada); ICMS-ST em combustíveis.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14113/e-constitucional-o-art-155-4o-i-da-cf-inserido-pela-ec-332001-que-define-o-estado-de-consumo-como-sujeito-ativo-do-icms-nas-operacoes-com-combustiveis-derivados-de-petroleo-pois-nao-configura-violacao-a-imunidade-tributaria-reciproca>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Alíquotas e Comércio Exterior

 **É constitucional a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, que fixou alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior**

ICMS — Alíquotas e Comércio Exterior

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.858/DF | **Relator:** Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes | **Data:** 16/08/2021

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a Resolução do Senado Federal que fixa alíquota de ICMS aplicável às operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior.

 **Resumo do caso:** A Resolução do Senado nº 13/2012 unificou em 4% a alíquota interestadual de ICMS incidente sobre bens e mercadorias importados, para combater a chamada 'guerra dos portos' (benefícios fiscais concedidos por Estados a importadores para desonerar artificialmente operações interestaduais). Foi questionada a competência do Senado para fixar essa alíquota diferenciada por origem do produto (nacional x importado). O STF confirmou que o art. 155, §2º, IV, da CF/88 autoriza o Senado a fixar alíquotas interestaduais de ICMS, inclusive de forma diferenciada para mercadorias importadas, como instrumento de combate à guerra fiscal.

 **Conexões:** Guerra dos portos e guerra fiscal do ICMS; art. 155, §2º, IV e V, da CF/88 (competência do Senado); Resolução do Senado nº 13/2012.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8454/e-constitucional-a-resolucao-no-132012-do-senado-que-estabeleceu-aliquotas-do-icms-nas-operacoes-interestaduais-com-bens-e-mercadorias-importados-do-exterior>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Benefícios Fiscais e Guerra Fiscal

 **É inconstitucional norma estadual que concede benefício fiscal de ICMS com base na procedência do produto**

ICMS — Benefícios Fiscais e Guerra Fiscal

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.363/MG | **Relator:** Min. Luiz Fux | **Data:** 12/09/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional norma estadual que concede benefícios fiscais de ICMS em operações que envolvam produtos originados em seu próprio território, por violar o art. 152 da CF/88 (vedação à discriminação tributária em razão da procedência ou destino do bem).

 **Resumo do caso:** Lei mineira concedia benefício fiscal de ICMS restrito a operações com produtos fabricados dentro do próprio Estado, em detrimento de mercadorias oriundas de outras unidades da federação. O STF reafirmou que o art. 152 da CF/88 proíbe Estados, DF e Municípios de estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, tratando-se de manifestação do princípio federativo e da vedação à guerra fiscal interna.

 **Conexões:** Art. 152, CF/88 (vedação à discriminação por procedência); guerra fiscal do ICMS; art. 155, §2º, XII, 'g' (exigência de convênio CONFAZ para benefícios fiscais) e art. 113 do ADCT (estimativa de impacto orçamentário).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12155/e-inconstitucional-norma-estadual-que-concede-beneficio-fiscal-baseado-na-procedencia-do-produto>

Data da consulta: 04/09/2026

Os Estados devem repassar aos Municípios a parcela do ICMS mesmo quando o crédito tributário for extinto por compensação ou transação

ICMS — Benefícios Fiscais e Guerra Fiscal

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 3.837/DF | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 23/09/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional o art. 4º, §1º, da LC 63/1990, que obriga os Estados a repassar aos Municípios 25% do ICMS quando o crédito tributário for extinto por compensação ou transação, sendo desnecessário, para esse cômputo, o efetivo recolhimento do imposto em dinheiro.

 **Resumo do caso:** Discutia-se se os Estados poderiam excluir do cálculo da cota-parte municipal do ICMS (25%, art. 158, IV, CF/88) os créditos tributários extintos por compensação ou transação, sob o argumento de que não teria havido ingresso efetivo de receita em caixa. O STF rejeitou essa exclusão: a extinção do crédito por compensação ou transação já representa receita pública contabilizada como crédito no orçamento estadual, sendo irrelevante, para fins de repartição constitucional de receitas com os Municípios, que o valor tenha ingressado fisicamente aos cofres estaduais.

 **Conexões:** Art. 158, IV, da CF/88 (repartição de receitas do ICMS com os Municípios); LC 63/1990, art. 4º; arts. 170 e 171 do CTN (compensação e transação tributárias).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13099/estados-devem-repassar-parcela-do-icms-aos-municipios-mesmo-quando-houver-entrada-indireta-de-receita>

Data da consulta: 04/09/2026

ICMS — Adicional para Fundos de Combate à Pobreza

O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais de ICMS instituídos pelos Estados para financiar os Fundos de Combate à Pobreza

ICMS — Adicional para Fundos de Combate à Pobreza

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 592.152/SE | **Relator:** Min. Cristiano Zanin | **Data:** 11/06/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1305

 **Tese fixada / Decisão:** O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais de alíquota de ICMS instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal, antes dessa emenda, para financiar os Fundos Estaduais de Combate à Pobreza.

 **Resumo do caso:** Vários Estados, ainda sob a vigência do art. 82 do ADCT (inserido pela EC 31/2000), instituíram adicionais de alíquota de ICMS destinados aos respectivos Fundos de Combate à Pobreza antes de eventuais ajustes formais exigidos pela disciplina constitucional. O STF, ao julgar o Tema 1305, reconheceu que o art. 4º da EC 42/2003 teve o efeito de validar (convalidar) esses diplomas normativos estaduais preexistentes, encerrando questionamentos sobre sua constitucionalidade formal.

 **Conexões:** Art. 82 do ADCT (Fundos de Combate à Pobreza); EC 31/2000 e EC 42/2003; ADIs 7716/PB, 7077/RJ e 7634/RJ (impacto da LC 194/2022 sobre esses adicionais — ver ficha própria nesta rodada).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12785/os-adicionais-de-icms-instituidos-pelos-estados-e-pelo-distrito-federal-para-financiar-os-fundos-de-combate-e-erradicacao-da-pobreza-foram-validados-pela-ec-422003>

Data da consulta: 04/09/2026

A LC 194/2022 suspendeu a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre energia elétrica e comunicação destinado aos Fundos de Combate à Pobreza

ICMS — Adicional para Fundos de Combate à Pobreza

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.716/PB, ADI 7.077/RJ e ADI 7.634/RJ | **Relator:** Min. Dias Toffoli (ADI 7716); Min. Flávio Dino (ADI 7077); Min. Luiz Fux (ADI 7634) | **Data:** 05/03/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A superveniência da LC 194/2022, que classificou energia elétrica e serviços de comunicação como bens e serviços essenciais e indispensáveis, suspende a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre esses setores para os Fundos Estaduais de Combate à Pobreza.

 **Resumo do caso:** Estados como a Paraíba e o Rio de Janeiro mantinham adicionais de ICMS sobre serviços de comunicação e energia elétrica destinados a Fundos de Combate à Pobreza, com amparo no art. 82, §1º, do ADCT (que permite o adicional sobre produtos e serviços supérfluos). Após a LC 194/2022 declarar esses setores essenciais (vedando alíquotas de ICMS superiores às operações em geral), o STF entendeu que essa nova classificação legal é incompatível com a manutenção do adicional ao FECOEP sobre tais serviços, suspendendo a eficácia das leis estaduais correspondentes — com efeitos modulados, em alguns casos, até 1º/01/2027.

 **Conexões:** LC 194/2022 (essencialidade de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo); art. 82, §1º, do ADCT; Tema 1305/RG-STF (validação dos adicionais ao FECOEP pela EC 42/2003 — ver ficha própria nesta rodada).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14481/a-superveniencia-da-lei-complementar-no-1942022-suspende-a-eficacia-das-normas-estaduais-que-instituiam-adicional-de-icms-sobre-servicos-de-comunicacao-e-energia-eletrica-destinado-a-fundos-estaduais-de-combate-a-pobreza>

Data da consulta: 04/09/2026

IPVA

Lei estadual só pode instituir IPVA sobre aeronaves e embarcações após a EC 132/2023; pode, porém, fixar alíquotas diferentes conforme a potência do motor

IPVA

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.654/CE | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 05/12/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional norma estadual, editada antes da EC 132/2023, que preveja a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves; após a Reforma Tributária, que incluiu expressamente veículos aquáticos e aéreos no art. 155, §6º, III, da CF/88, essa incidência passa a ser possível. É válida, em qualquer caso, a fixação de alíquotas diferenciadas de IPVA em razão da potência do motor.

 **Resumo do caso:** Antes da EC 132/2023, a competência dos Estados para instituir IPVA sobre 'veículos automotores' era interpretada restritivamente, abrangendo apenas veículos terrestres, por força da legalidade tributária estrita. A Reforma Tributária alterou expressamente o texto constitucional para incluir veículos aquáticos e aéreos. O STF, ao examinar lei cearense anterior à reforma que tributava aeronaves e embarcações, declarou-a inconstitucional (à época da edição), mas confirmou que leis estaduais editadas após a EC 132/2023 já podem validamente alcançar esses bens. O STF também validou, no mesmo julgado, a fixação de alíquotas diferentes de IPVA conforme a potência do motor, por não haver vedação à progressividade/seletividade nesse imposto real.

 **Conexões:** EC 132/2023, art. 155, §6º, III, CF/88 (Reforma Tributária — ampliação do IPVA para veículos aquáticos e aéreos); princípio da legalidade tributária estrita; seletividade em impostos reais.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14274/lei-estadual-pode-instituir-ipva-sobre-aeronaves-e-embarcacoes-lei-estadual-pode-fixar-aliquotas-diferentes-de-ipva-conforme-a-potencia-do-motor>

Data da consulta: 04/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

1. [Incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nas hipóteses não alcançadas pela modulação de efeitos da ADC 49/RN](#) (Repercussão Geral — Tema 1367)
2. [O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1008)
3. [O ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta \(CPRB\)](#) (Recurso Repetitivo — Tema 994)
4. [Incide ISS \(e não ICMS\) sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador \(software\)](#) (Controle Concentrado)
5. [É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior, na ausência de lei complementar nacional](#) (Controle Concentrado)
6. [Não incide ITCMD sobre valores de VGBL e PGBL repassados aos beneficiários em razão da morte do titular do plano](#) (Repercussão Geral — Tema 1214)
7. [É constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que determinou a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do Difal, ainda que a lei não tenha instituído nem majorado tributo](#) (Controle Concentrado)
8. [A cobrança do Difal-ICMS de empresa optante do Simples Nacional depende de lei estadual em sentido estrito](#) (Repercussão Geral — Tema 1284)
9. [A Lei Kandir já era suficiente para a cobrança do ICMS-Difal do consumidor final contribuinte antes da LC 190/2022](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1369)
10. [É constitucional o art. 155, §4º, I, da CF \(EC 33/2001\), que atribui ao Estado de destino \(consumo\) o ICMS monofásico sobre combustíveis derivados de petróleo](#) (Controle Concentrado)
11. [É constitucional a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, que fixou alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior](#) (Controle Concentrado)
12. [É inconstitucional norma estadual que concede benefício fiscal de ICMS com base na procedência do produto](#) (Controle Concentrado)
13. [Os Estados devem repassar aos Municípios a parcela do ICMS mesmo quando o crédito tributário for extinto por compensação ou transação](#) (Controle Concentrado)
14. [O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais de ICMS instituídos pelos Estados para financiar os Fundos de Combate à Pobreza](#) (Repercussão Geral — Tema 1305)
15. [A LC 194/2022 suspendeu a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre energia elétrica e comunicação destinado aos Fundos de Combate à Pobreza](#) (Controle Concentrado)
16. [Lei estadual só pode instituir IPVA sobre aeronaves e embarcações após a EC 132/2023; pode, porém, fixar alíquotas diferentes conforme a potência do motor](#) (Controle Concentrado)

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. Incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nas hipóteses não alcançadas pela modulação de efeitos da ADC 49/RN

Repercussão Geral — Tema 1367 — RE 1.490.708/SP, 04/02/2025. Repercussão Geral que resolve a questão prática mais recorrente decorrente da ADC 49 (um dos precedentes mais importantes da década em matéria de ICMS): a partir de quando vale a não incidência sobre transferências entre estabelecimentos. Altíssima probabilidade de cobrança combinada com a ADC 49.

2. Incide ISS (e não ICMS) sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador (software)

Controle Concentrado — ADI 5.576/SP, 02/08/2021. Um dos precedentes mais emblemáticos e didáticos da década sobre ICMS x ISS, com enorme potencial para questões objetivas e casos práticos envolvendo delimitação de competência tributária; já cobrado em prova de Magistratura (TJSP/Vunesp).

3. O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do lucro presumido

Recurso Repetitivo — Tema 1008 — REsp 1.767.631/SC, 10/05/2023. Recurso repetitivo que testa a compreensão do candidato sobre os limites do Tema 69 ('tese do século'), um dos assuntos mais cobrados em concursos de Magistratura — altíssima vocação para questões que tentam induzir a uma aplicação genérica indevida daquele precedente.

4. O ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

Recurso Repetitivo — Tema 994 — REsp 1.638.772/SC, 27/04/2022. Companheiro indissociável do Tema 1008 (ficha anterior): mesma lógica de distinção do Tema 69/STF, mas aplicada à CPRB — combinação de altíssima probabilidade de cobrança em questões que cruzam os dois precedentes.

5. É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior, na ausência de lei complementar nacional

Controle Concentrado — ADI 6.828/AL, 28/10/2022. Já cobrado em prova FGV de Magistratura (TJSC 2025) e em concurso do Senado Federal; tema em plena efervescência por causa da Reforma Tributária, com julgado complementar de 2025 (ADI 6838/MT) — altíssima vocação para nova cobrança.

6. Não incide ITCMD sobre valores de VGBL e PGBL repassados aos beneficiários em razão da morte do titular do plano

Repercussão Geral — Tema 1214 — RE 1.363.013/RJ, 16/12/2024. Repercussão geral recentíssima (dez/2024) e já cobrada em prova FGV de 2026 (ENAC); tema de altíssima densidade prática (planejamento sucessório) e grande potencial de repetição em provas discursivas e sentenças.

7. É constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que determinou a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do Difal, ainda que a lei não tenha instituído nem majorado tributo

Controle Concentrado — ADI 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, 29/11/2023. Já cobrado em prova FGV de Magistratura (MP/RJ 2025, adaptável a Magistratura); fecha o ciclo de constitucionalidade da LC 190/2022, tema central e ainda quente do ICMS interestadual.

8. A cobrança do Difal-ICMS de empresa optante do Simples Nacional depende de lei estadual em sentido estrito

Repercussão Geral — Tema 1284 — ARE 1.460.254/GO, 20/11/2023. Recordista de incidência em provas: já cobrado em três provas FGV de Magistratura (TJSC 2024, TJMT 2024 e TJPA 2026) — o julgado com maior comprovação estatística de recorrência nesta rodada.

9. A Lei Kandir já era suficiente para a cobrança do ICMS-Difal do consumidor final contribuinte antes da LC 190/2022

Recurso Repetitivo — Tema 1369 — REsp 2.133.933/DF e REsp 2.025.997/DF, 10/06/2026. Recurso repetitivo julgado em junho de 2026 — o mais recente da rodada — que resolve um distinguishing fino e muito testável dentro do já consagrado tema do Difal; altíssima vocação para cobrança nos próximos concursos.

10. É constitucional o art. 155, §4º, I, da CF (EC 33/2001), que atribui ao Estado de destino (consumo) o ICMS monofásico sobre combustíveis derivados de petróleo

Controle Concentrado — ADI 6.250/DF, 27/09/2025. Julgado recente (2025) sobre tema clássico e recorrente em provas de Magistratura — a monofasia do ICMS sobre combustíveis —, com forte conexão à Reforma Tributária e à essencialidade desses bens; alta vocação para cobrança.